تدبيره (وان رده لضعف) اى حدث له (او جهل بأمور المناسك) اى حين تبين له (ورأى غيره اصلح) اى بالدفع اليه بأن يكون اقوى واعلم او اصلح ورده (ففى مال الميت) كذا فى التجنيس وغيره هذا ولو جامع المأمور فى احرامه فللوصى ان يسترد النفقة كلها لانه امر بالانفاق فى احرام صحيح ولم يوجد

﴿ فصل ولو قال المأمور ﴾ اى بعد رجوعه عن الطريق (منعت من الحج وكذبه الوارث او الوصى لا يصدق) اى قوله (ويضمن) اى النفقة (الا ان يكون) اى المانع (امرا ظاهرا يشهد على صدقه) اى فى منعه ورجوعه (ولو قال حججت) اى عنه (وكذبوه) اى الورثة وكذا اذا كذبه الوصى (فالقول للمأمور مع يمينه ولا تقبل بينة الوارث او الوصى) اى شهودهما عليه (انه كان يوم النحر بالبلد) اى من البلدان غير مكة وما حولها (الا ان يقيما) اى بينة (على اقراره انه لم يحج) اى عنه او هذه السنة واما اذا كان الحاج مديونا للميت وامر ان يحج عماله والمسئلة بحالها فانه لا يصدق الا ببينة فى خزانة الاكمل القول له مع يمينه الا ان يكون للوارث مطالبة بدين الميت فانه لا يصدق الا بحجة

﴿ فصل جميع الدماء المتعلقة بالحج ﴾ اى بنفسه كدم شكر (والاحرام) اى بارتكاب محظور فيه كجزاء صيد وطيب وحلق شعر وجماع ونحو ذلك (على المأمور) اى اتفاقا لان الشكر له والجبر منحصر عليه (الا دم الاحصار خاصة فانه فى مال الآمر) على ما ذكره القدورى وغيره من غير خلاف وفى بعض نسخ الجامع الصغير لان دم الاحصار على الحاج المأمور عند أبى يوسف وعند ابى حنيفة ومحمد على الآمر وكذا ذكره قاضيخان فى شرح الجامع (حتى لو امره بالقران او التمتع فالدم على المأمور)اى فى مال نفسه ولعله اراد بالتمتع معناه اللغوى فلا ينافى ما تقدم (فاذا احصر) اى المأمور (يبعث الوصى الهدى من مال الميت ليحل به) اى ليخرج المأمور عن احرامه به ثم قيل يبعث من ثلث مال الميت وقيل من جميع المال (ويرد)اى الحاج (ما بقى من النفقة)اى الى الوصى (ليحج)اى عن الميت (من حيث يبلغ)اى ان لم يبلغ ما بقى وفاء للحج من بلده وهذا اذا اوصى بمال معين ان يحج عنه والا فهو على الخلاف الذى مر ولا ضمان عليه فيما أنفق قبل الاحصار

﴿ فصل اعلم انه اذا حج المأمور فأصل الحج يقع عن الآمر ﴾ وهو ظاهر المذهب والمذكور فى الاصل واختاره شمس الأئمة السرخسى وجمع من المحققين ويدل عليه الآثار من السنة وصححه قاضيخان ويؤيده بعض الفروع من اشتراط النية عن المحجوج عنه واستحباب ذكره الجامع فى تلبيته (وقيل يقع عن المأمور نفلا) لانه لا يسقط فرضه به اجماعا (وللآمر ثواب النفقة) كما روى عن محمد ومثله عن ابى حنيفة وابى يوسف وعليه جمع من المتأخرين منهم صدر الاسلام وشيخ الاسلام وابو بكر الاسبيجابى قال قاضيخان فى شرح الجامع وهو اقرب الى التفقه ونسبه شيخ الاسلام الى اصحابنا فقال على قول اصحابنا اصل الحج عن المأمور هذا وسئل الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل عن هذا فقال ذلك متعلق بمشيئة الله تعالى كما قال محمد فعلم منه ان لمحمد قولين التفويض وجعله عن المأمور (ويسقط عن الآمر الفرض) كان الاولى ان يقول ويسقط الفرض عن الآمر (بلا جماع) كما صرح به الكافى وغيره لكن اذا اداه على الموافقة سواء قلنا انه وقع عنه او عن الآمر (ولا يسقط به) اى بالحج عن الغير (عن المأمور فرض الحج بالاجماع سواء اداه على الموافقة) وهو ظاهر (او المخالفة)أى قد صار اجيرا له (وسواء كان عليه الحج) أى فرضا باقيا فى ذمته بأن حج عن غيره وهو صرورة (أو لم يكن) اى الحج

رغما للشيطان ورضا الرحمن ويقف بعد الفراغ امام الجمرة مستقبل القبلة ويرفع يديه للدعاء ويدعو بما شاء (ويقول) الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه (اللهم) لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك (اللهم)صل وسلم وبارك على نبى الرحمة وشفيع الامة وكاشف الغمة سيدنا محمد النبى الامى الا بطحى العربى المكى المدنى وعلى آله هداة